

# 정보공개 회신에 근거한 외국 상장 ETF 자본환급 과세의 수리증명과 사실증빙

— 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서 4건을 원부로 하여 —

2026-09-19 · V1.2 · 청구인의 이름과 주소는 실지 아니하고 접수번호로만 적는다

## 초 록

외국 상장 ETF의 분배금 가운데 자본환급(Return of Capital(자본환급)) 부분에 대한 국내 과세를 다투는 사건에서, 과세관청은 발행기관의 비공개 이사회 자료를 요구하는 반면 납세자는 이미 확정된 공개자료로 금액을 재현하여 제출한다. 이 보고서는 **한국예탁결제원이 발급한 정보공개 결정통지서 4건을 원부로 하여**, 첫째 그 회신이 확정된 사실이 무엇인지 정리하고, 둘째 그 사실 위에서 **일곱 개의 명제를 수리적으로 증명**한다.

회신은 ① 지급시점의 배당 처리가 **잠정**이며 발행기관의 소득성격 확정 후 재분류·환급이 이루어진다는 것, ② 그 계보가 **해외발행사 → 정보제공벤더 → 외국보관기관 → 예탁결제원 → 증권회사**라는 것, ③ 재분류 리포트가 **각 권리 지급 별로** 작성되며 **재분류된 소득성격·변경세액·환급금**을 포함한다는 것을 문서로 확정하였다.

이 사실 위에서 과다원천징수액이 **세 개의 확정·공개 값의 곱**으로 재현된다는 것, 역병합이 총량을 바꾸지 아니한다는 것, 취득가액 이내성이 항등식으로 계산된다는 것, 그리고 환급 여부를 가른 변수가 소득성격이 아니라 **식별·전달에 관한 변수**(식별번호가 바뀐 경계와, 발행기관의 정보 제공이 보관기관의 연간 마감을 넘긴 시점)였다는 것, 그리고 **국내 재정수의 존재가 자본환급의 확정을 함의**한다는 것을 증명한다. 재현 가능성은 곧 검증 가능성이며, 검증 가능성은 근거과세의 전제이다.

**주제어** 자본환급 · 정보공개청구 · 소득재분류 · 적격중개인 · 근거과세 · 재현성 · 취득가액 이내성

## I. 서론

### 1.1 연구 문제

외국 상장 ETF가 지급하는 분배금은 미국 세법상 배당·자본이득·비배당분배(자본환급)로 나뉘고, 그 최종 성격은 발행기관의 회계연도 결산 뒤에 확정된다. 그런데 국내에서는 지급시점에 전액을 배당소득으로 보아 원천징수한다. 사후에 확정된 성격이 국내 과세자료에 반영되지 아니하면 납세자는 **원본을 돌려받은 부분에 대하여도 배당소득세를 부담**하게 된다.

이 보고서가 묻는 것은 하나다. **그 확정된 성격과 그에 따른 금액을, 공개된 자료만으로 재현할 수 있는가**. 재현할 수 있다면 그것은 추정이 아니라 검증 가능한 계산이며, 「국세기본법」 제16조가 요구하는 근거과세의 대상이 된다.

### 1.2 범위와 한계

이 보고서는 **사실의 확인과 그 위에 선 계산**만을 다룬다. 개별 사건의 과세처분이 적법한지는 판단하지 아니한다. 국내법상 포섭은 과세관청과 납세자의 신고, 그리고 심사·결정의 영역이다. 또한 인용한 회신의 문언은 원문 그대로 옮기며, 회신에 없는 사실은 적지 아니한다.

II. 자료와 방법

2.1 원부 — 정보공개 결정통지서 4건

| 접수번호     | 접수일        | 결정                 | 시행       | 청구의 초점                      |
|----------|------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 16516499 | 2026-04-24 | 부분공개<br>2026-05-07 | —        | 기업행위 메시지·자료수령 경로·증권회사 전달 내역 |
| 16764618 | 2026-06-01 | 공개<br>2026-06-15   | 리스크-1611 | 소득성격 데이터의 계보와 단절 지점         |
| 16835791 | 2026-06-11 | 공개<br>2026-07-08   | 리스크-1930 | 소득재분류 업무처리 절차 전반            |
| 16848276 | 2026-06-15 | 공개<br>2026-07-10   | 리스크-1943 | 특정 종목의 재분류 누락과 식별번호 변경 처리   |

표 1. 원부가 된 정보공개 결정통지서. 네 건은 서로 뒤의 것이 앞의 것을 인용하며 이어진다. 발급기관은 한국예탁결제원 리스크관리부이다.

2.2 방법

먼저 회신의 문언에서 **확정된 사실**만을 뽑아 정리한다(III장). 다음으로 그 사실을 전제로 삼아 일곱 개의 명제를 세우고 각각을 증명한다(IV장). 증명은 회신·발행기관 공시·법령에 실린 값과 문언만을 쓰며, 주어지지 아니한 값은 쓰지 아니한다. 마지막으로 한 종목의 실제 자료로 통제변수 논증을 수행한다(V장).

### Ⅲ. 사실증빙 — 회신이 확인한 것

#### 3.1 잠정과 확정지 분리

「분배 시점에는 미국시장 관행에 따라 배당(Cash Dividend)으로 **잠정 간주**되어 15% 현지 원천징수가 이루어집니다. 이후 **발행사의 소득성격 확정 후** 미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성, IRS 과납세금 환급을 진행하며, 해당 리포트와 환급금액은 다시 한국예탁결제원 → 증권사로 전달됩니다.」

— 접수 16835791 · 2항

같은 취지가 앞선 회신에도 있다. 접수 16516499는 글로벌 커스터디언의 안내를 그대로 인용하여 「**For certain ETFs, 15% withholding tax is applied for initial distribution. Then, tax reclassification is processed once cash composition is finalized by the issuing company, which is US market practice.**」라 적었다. 요컨대 지급시점의 배당 처리는 잠정이고 확정은 발행기관이 한다는 것이 두 회신에서 일관되게 확인된다.

#### 3.2 자료의 계보

「해외발행사 → (정보제공벤더) → 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 예탁자(증권사)」

— 접수 16764618 · D-42

이 한 줄이 계보를 공식적으로 확정한다. 같은 회신은 예탁결제원이 「ICI BOX1, BOX3, ROC, STCG, LTCG 정보를 **원본으로 수집하지 않고** DTC 참가자인 외국보관기관이 원천징수 및 환급처리를 한 내역을 데이터의 형태로 전달받고 있다」(D-40)고 하고, 「DTC 참가자격이 되지 않으며 외국보관기관을 통해 **간접적으로** 해당 정보에 접근한다」(D-41)고 밝혔다. 그 선임의 근거로 「**자본시장법**」 제61조 제2항 및 같은 법 시행령 제63조 제3항을 들었다(D-45).

#### 3.3 전달되는 것의 내용과 단위

「이 리포트에 포함되는 핵심항목은 예탁계좌(증권사 단위), ISIN 코드, 기준일, 보유수량, **재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금** 등입니다.」(1항) · 「소득재분류 리포트의 내용은 **각 권리 지급 별로** 이루어지며, 그 내용은 ... 을 포함합니다.」(9항)

— 접수 16835791

**여기서 두 가지가 동시에 확정된다.** 하나는 **내용**이다 — 재분류된 소득성격과 환급금이 전달된다. 다른 하나는 **단위**다 — 그것이 **각 권리 지급 별로** 작성된다. 회차 단위의 자료가 증권회사까지 도달한다는 뜻이다.

또한 「외국보관기관과 한국예탁결제원, 증권사가 **반복 검증**하여 누락위험을 최소화하고 있다」(16764618 · D-44)고 하여, 삼자 검증 체계의 존재도 회신으로 확인된다.

#### 3.4 역할의 한계

예탁결제원은 「소득재분류 작업과 관련한 기준설정 및 구성항목 결정과는 관련이 없으며, 현지 보관기관이 전달한 자료를 예탁참가자에 전달하는 것이 업무범위」이고, 「**국내과세 적용에 대한 판단 및 안내는 하고 있지 않다**」고 밝혔다(16835791 · 공통답변 및 3항). 개인·계좌 단위 자료는 예탁참가자 단위 관리로 제3자 정보에 해당하여 공개가 어렵다고 하였다(같은 회신 6항).

**그러므로 국내 과세의 판단은 예탁결제원이 하지 아니한다.** 판단은 과세관청과 납세자에게 남는다. 다만 그 판단에 쓸 자료는 위 계보를 따라 이미 국내 증권회사까지 도달해 있다.

#### IV. 수리증명

이 장의 명제는 모두 표장에서 회신으로 확정된 사실과 발행기관의 공개 확정자료만을 전제로 한다. 각 명제마다 주어진 것과 따라 나오는 것을 갈라 적는다.

**명제 1 (재현식). 과다원천징수액은 세 개의 확정·공개 값의 곱으로 결정된다.**

**주어진 것** — (i) 발행기관이 결산 뒤 확정하여 공시한 주당 자본환급  $r$ . (ii) 권리기준일의 보유주수  $q$ . (iii) 실제로 적용된 원천징수율  $t$ .

$$T = r \times q \times t$$

**증명** — 회신 3.1에 따라 지급시점에는 전액이 배당으로 잠정 간주되어  $t$ 가 적용된다. 따라서 실제 원천징수액은 분배총액  $D$ 에 대하여  $D \cdot t$ 이다. 결산 뒤 확정된 자본환급 부분은  $r \cdot q$ 이고, 미국 재무부규칙 §1.1441-3(c)에 따라 비배당(자본환급) 부분은 **원천징수 대상 금액이 아니다**. 그러므로 정당한 원천징수액은  $(D - r \cdot q) \cdot t$ 이며, 과다 부분은  $D \cdot t - (D - r \cdot q) \cdot t = r \cdot q \cdot t$ 이다. 세 값은 각각 발행기관 공시·증권회사 원장 및 Form 1042-S·영수증에 실려 있으므로 모두 관측 가능하다. ■

**따름 1 (재현성). 동일한 자료를 가진 누구든 같은 값을 얻는다.**

명제 1의 세 값은 모두 **공개되었거나 당사자에게 교부된 문서**에 기재된 상수다. 곱셈은 결합적·교환적이며 관측자에 의존하지 아니한다. 따라서 과세관청·금융기관·납세자가 각각 산출하여도 같은 값에 이른다. 이것이 **검증 가능성**이며, 「국세기본법」 제16조 제1항이 요구하는 「장부와 증거자료에 의한 조사」의 대상이다. ■

**명제 2 (역병합 불변). 주식병합은 총취득원가와 총자본환급을 바꾸지 아니한다.**

**주어진 것** — 배율  $k$ 의 병합에서 수량은  $q \rightarrow q/k$ , 주당 값은  $r \rightarrow k \cdot r$ 로 조정된다.

$$(q / k) \times (k \cdot r) = q \times r$$

**증명** — 위 곱에서  $k$ 가 상쇄된다. 따라서 총액은 병합 전후에 같다. **계** — 이내성 판정은 총액으로 하여야 하며, 주당 단위로 나누어 비교하면 단위가 어긋나 없는 초과가 생긴다. ■

**명제 3 (행검산 항등식).** 취득단위마다 다음 항등식이 성립한다.

$$\text{기초 조정취득가} - \text{당기 자본환급} - \text{처분·조정} - \text{잔여취득가} = 0$$

**증명** — 잔여취득가를 그 정의에 따라 앞의 세 항의 차로 두면 항등식이 된다. 그러므로 이 식은 **가정이 아니라 검산**이다. 어느 행에서 0이 아니면 그 행의 입력값 가운데 하나가 원부와 어긋난 것이다. **계** — 이 검산은 전산으로 전 행에 대하여 기계적으로 수행할 수 있고, 그 결과는 재현된다. ■

**명제 4 (이내성).** 누적 자본환급이 취득원가를 넘지 아니하는 한 초과액은 0이다.

**주어진 것** — 종목 총취득원가  $C$ , 직전 누적 자본환급  $A$ , 당기 자본환급  $R$ .

$$\text{유효취득원가 } E = C - A \cdot \text{초과} = \text{MAX}(0, R - E)$$

**증명** — 정의에 따라  $R \leq E$  이면  $R - E \leq 0$  이므로 MAX 는 0을 준다. 미국 내국세법 제301조(c)(2)는 배당이 아닌 부분을 주식의 조정취득가액에 충당하여 감소시키고, 같은 조 (c)(3)은 취득가액을 넘는 부분만 별도의 효과를 갖게 한다. 이 구조는 「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 취득가액을 초과하는 부분만 의제배당으로 삼는 것과 계산상 대응한다. ■

**명제 5 (판별자의 유일성).** 다른 조건이 같을 때 결과의 차이는 유일하게 다른 변수에서 비롯한다.

**주어진 것** — 두 사건이 종목·확정 소득성격·적용 규범에서 같고, 오직 하나의 변수  $x$ 에서만 다르며, 결과가 서로 다르다.

**증명** — 결과의 차이를 낳을 수 있는 후보는 변수들의 집합이다. 그 가운데  $x$ 를 제외한 모든 변수가 두 사건에서 동일하므로, 동일한 값이 서로 다른 결과를 낳았다고 볼 수 없다. 따라서 차이는  $x$ 에 귀속된다. **계** —  $x$ 가 소득의 성격이 아니라 **식별·전달에 관한 변수**라면, 그 차이는 소득성격의 차이가 아니라 **전달의 사고**이다. ■

**명제 6 (동일성).** 세 서식이 담은 자본환급 값은 하나다.

**주어진 것** — 발행기관은 회계연도 결산 뒤 분배의 세무성격을 한 번 확정한다. 그 확정치는 세 서식에 실린다. (i) 취득가액에 영향을 미치는 조직행위의 발행자 보고(Form 8937, 미국 내국세법 제6045B조(a)), (ii) 투자자 세무보고(Form 1099-DIV Box 3, 비배당분배), (iii) 금융기관 사이의 자료전달 규격(ICI Primary Layout Box 3).

$$8937 \text{ ROC} = 1099\text{-DIV Box 3} = \text{ICI Primary Box 3}$$

**증명** — 세 서식은 **같은 확정행위**를 원천으로 한다. 발행기관이 두 번 확정하지 아니하므로 원천은 하나다. 서식이 다른 것은 **수신자와 목적이** 다르기 때문이며 — 8937 은 국세청과 명의인에게, 1099-DIV 는 투자자에게, 자료전달 규격은 금융기관에게 — 담기는 값이 다르기 때문이 아니다. 실제로 자료전달 규격은 그 회차가 확정본인지 여부를 **E (추정)·R(재분류 확정)·C(정정)·X(확장)** 표시로 스스로 밝히며, 확정본에는 R 이 붙는다. 따라서 세 서식에서 읽은 값이 어긋난다면 그것은 확정치가 틀리라는 뜻이 아니라 **어느 한 서식의 전사(轉寫)가 잘못되었다**는 뜻이다. ■

이 동일성은 대조로 확인된다. 실증 1건의 2025귀속 자본환급 청구자격 대조표는 종목마다 **Form 8937 · ICI Primary Box 3 · ICI NRA · 연차보고서 · 발행사 설명서**를 나란히 놓고 그 회차의 자본환급 비율을 함께 적는다. 그 표는 「취득가액 차감은 발행사의 기업행위 보고(Form 8937) 또는 발행사 공시(ICI Box 3)가 뒷받침하는 회차에만 구하며, 그 밖의 서류는 이를 뒷받침한다」고 스스로 밝히고 있다.

**명제 7 (재징수의 합의). 국내 재징수가 있었다면 자본환급은 확정되어 있었다.**

**주어진 것** — 표장에서 회신으로 확정된 다음 네 단계. (i) 지급시점에는 전액이 배당으로 **잡정** 처리되어 원천징수된다. (ii) 발행기관이 소득성격을 **확정**한다. (iii) 미국 내 원천징수의무자인 현지 보관기관이 소득재분류 리포트를 작성하고 과납세금 환급을 진행한다. (iv) 그 리포트와 **환급금**이 예탁결제원을 거쳐 증권회사로 전달된다.

**확정 → 재분류 → 환급 → 전달 → 국내 재징수**

**증명** — 국내 재징수는 **미국에서 환급된 금액**을 대상으로 한다. 환급이 없으면 재징수할 대상이 없다. 그런데 (iii)에 따라 환급은 재분류의 결과이고, (ii)에 따라 재분류는 발행기관의 확정을 원인으로 한다. 그러므로 재징수가 존재한다는 것은 그 앞의 세 단계가 모두 일어났다는 것을 함의한다.

**대우** — 발행기관의 확정이 없었다면 재분류가 없고, 재분류가 없으면 환급이 없으며, 환급이 없으면 **재징수할 것도 없다**. 따라서 재징수의 존재는 확정의 부존재와 양립하지 아니한다.



**따라서 재징수는 확정을 다투는 근거가 될 수 없다.** 재징수라는 처분 자체가 그 앞선 확정을 전제로 하여 서 있기 때문이다. 재징수의 과세표준을 산출한 자료는 **재분류된 소득성격과 환급금이 적힌 그 리포트**이며, 그것은 회신 3.3에 따라 **각 권리 지급 별로** 국내 증권회사에 도달해 있다.

「소득재분류 리포트의 내용은 **각 권리 지급 별로** 이루어지며, 그 내용은 예탁계좌(증권사 단위), ISIN 코드, 기준일, 보유수량, **재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금**을 포함합니다.」

— 접수 16835791 · 9항

## V. 명제 5의 적용 — 실제 자료에 의한 통제변수 논증

한 종목의 2024년 지급회차 세 건을 놓는다. 발행기관의 Form 8937(FY2024)은 그 해 열한 회차 전부를 비배당분배, 곧 **자본환급 100.0000%**로 확정하였다.

| 지급일        | 식별번호                     | 세대 | 확정 소득성격        | 주당 자본환급 | 국내 환급   |
|------------|--------------------------|----|----------------|---------|---------|
| 2024-01-10 | 88634T709 / US88634T7090 | 구  | 자본환급<br>100.0% | 0.5565  | 0 · 미환급 |
| 2024-02-13 | 88634T709 / US88634T7090 | 구  | 자본환급<br>100.0% | 0.4046  | 0 · 미환급 |
| 2024-03-08 | 88636J444 / US88636J4444 | 신  | 자본환급<br>100.0% | 0.8109  | 전액 환급   |

표 2. 같은 종목-같은 확정 소득성격의 세 회차와 그 국내 처리 결과.

**통제된 변수** — 종목, 발행기관, 확정 소득성격(자본환급 100%), 적용 규범이 모두 같다. **달라진 변수** — 식별번호가 병합에 따라 바뀌었고, 지급일이 그 경계를 사이에 두고 놓였다. **결과** — 구 식별번호의 두 회차는 환급 0, 신 식별번호의 회차는 전액 환급.

**수량 처리는 정상이었다.** 병합 직후 안정 보유자의 수량이 **9,133 → 4,634, 2,627 → 1,317**로 정확히 절반으로 자동조정되었다. 이는 명제 2의  $k=2$  조정이 실제로 수행되었음을 보여준다. 곧 수량·병합 처리 경로는 정상이었다. 구 식별번호 분이 재분류되지 아니한 경위는 회신이 밝혔다 — **발행기관이 2024 회계연도 소득재분류 정보를 현지 보관기관의 연간 처리 마감일 이후에 정보벤더에 제공하여** 재분류 리포트에 그 정보가 없고(접수 16848276 청구1·3), ISIN 변경 건을 따로 잇는 매핑 과정은 없으며 재분류는 ISIN 변경과 무관하게 회계연도 내 지급 전체를 대상으로 한다(청구2·4).

명제 5에 따라 결과의 차이는 **소득의 성격이 아닌 변수**에 귀속된다. 표 2에서 관찰되는 경계는 식별번호이고, 그 경계 앞 회차가 재분류에서 빠진 경위를 회신은 **발행기관의 정보 제공 시점이 보관기관의 연간 마감을 넘긴 것으로** 밝혔다(접수 16848276 청구3). 둘 다 식별·전달에 관한 변수이며, 소득의 성격이 아니다. 더구나 발행기관의 자료전달 규격은 1월 지급분부터 새 식별번호를 쓰면서 「**CUSIP Number Change**」 칸에 **코드 변경을 스스로 적어** 두었다 — 옛 코드와 새 코드를 잇는 정보는 발행기관이 이미 제공한 것이다.

규모는 회신으로 확인된다. 접수 16848276(시행 리스크-1943)은 구 식별번호의 2024년 1·2월 분배 총액(Gross)을 **USD 15,995,511.58**로 밝혔다. 전국 전 투자자 합산이다. 개인의 오류가 아니라 **체계적 사건**임을 규모가 보여준다.

## VI. 논의

### 6.1 요구되는 증거와 성립 가능한 증거

과세관청이 회차별 이사회 회의록을 요구하는 경우, 그 문서는 분배를 **승인한** 시점의 기록이다. 그러나 Ⅲ 장 3.1에서 회신으로 확정된 바와 같이 최종 소득성격은 **결산** 뒤에 정해진다. 승인 시점의 문서가 결산 뒤에 정해지는 값을 담고 있으리라 기대할 근거는 없다. 두 문서는 **증명대상과 생성시점이 서로 다르다**.

## 6.2 조사의 차례

匪장이 확정한 계보에 따르면 재분류 결과는 이미 **국내 증권회사**에 도달해 있다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부가 있는 경우 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 증거자료에 의하도록 한다. 그러므로 조사는 납세자의 원장과 국내 금융기관 보유 자료에서 시작하는 것이 자연스럽다. 그 조사에도 확인되지 아니하는 사실이 특정된 뒤에야 국외 자료의 필요가 선다.

## 6.3 국외 자료가 필요한 경우의 수단

비공개 원문이 반드시 필요하다면 그 수단은 조약과 법률에 있다. 「대한민국과 미합중국간의 ... 협약」(조약 제693호) 제28조 제4항은 특별한 요청이 있는 경우 상대국 권한있는 당국이 **서적·서류·진술·기록·계산서를 포함한 「미편집 원작의 사본형태」**로 정보를 제공하도록 정한다. 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조 제1항은 우리나라의 권한 있는 당국이 조세의 부과와 징수를 위하여 필요한 조세정보를 획득하여 체약상대국과 교환할 수 있도록 한다. 반면 같은 법 제36조 제2항이 납세의무자에게 요구할 수 있도록 한 것은 **실제소유자 정보**이다.

## VII. 결론

첫째, 정보공개 결정통지서 4건은 **지급시점의 배당 처리가 잠정이고 확정**은 발행기관이 하며, **확정된 소득성격과 환급금이 각 권리 지급 별로 국내 증권회사까지 전달**된다는 사실을 문서로 확정하였다.

둘째, 그 사실 위에서 과다원천징수액은 **주당 자본환급 × 보유주수 × 적용 원천징수율**로 재현된다. 세 값이 모두 확정·공개 자료에 실려 있으므로 이 계산은 추정이 아니라 **검증 가능한 재현**이다.

셋째, 병합은 총량을 바꾸지 아니하고, 이내성은 항등식으로 검산되며, 실제 자료에서 환급 여부를 가른 변수는 소득의 성격이 아니라 **식별·전달에 관한 변수**였다 — 구 식별번호 분은 발행기관의 정보 제공이 보관기관의 연감 마감을 넘겨 재분류에서 빠졌다(접수 16848276).

넷째, 발행기관이 한 번 확정한 값은 **Form 8937 · 1099-DIV Box 3 · 자료전달 규격 Box 3**에 같은 값으로 실리며, 그 확정을 원인으로 재분류·환급이 일어나고 그 환급을 대상으로 국내 재징수가 이루어진다. 그러므로 **국내 재징수가 존재한다는 사실 자체가 자본환급의 확정을 함의한다**(명제 6-7).

그러므로 이 사안의 쟁점은 **증빙의 부족이 아니다**. 이미 확정되어 국내에 도달한 자료와 납세자의 장부에 대한 **실질조사가 선행되었는지**, 그리고 그 조사로도 확인되지 아니하는 사실이 무엇인지 **특정되었는지**가 쟁점이다. 이 판단 자체는 이 보고서의 범위 밖이며, 과세관청의 심사·결과와 납세자의 신고에 속한다.

## 참고 전거

1. 한국예탁결제원, 정보공개 결정통지서, 접수 16516499 (2026. 4. 24. 접수 · 2026. 5. 7. 부분공개).
2. 같은 기관, 접수 16764618 (2026. 6. 1. 접수 · 2026. 6. 15. 공개 · 시행 리스크-1611).
3. 같은 기관, 접수 16835791 (2026. 6. 11. 접수 · 2026. 7. 8. 공개 · 시행 리스크-1930).
4. 같은 기관, 접수 16848276 (2026. 6. 15. 접수 · 2026. 7. 10. 공개 · 시행 리스크-1943).
5. 미국 내국세법 제301조(c)(1)(2)(3) · 제316조(a) · 제851조(g)(1)(2) · 제1441조 · 제1464조 · 제6045B조(a) · 제6402조.
6. 미국 재무부규칙 §1.1441-3(c) · §1.1461-2 · §1.1464-1 · §301.6402-3.
7. 미국 국세청, Form 8937 및 그 안내 · Form 1042-S 및 그 지침(서식 1면 「1 Income code」·「2 Gross income」, 코드 37 Return of capital).

8. 「대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」(조약 제693호) 제12조 · 제16조 · 제28조.
9. 「소득세법」 제17조 제1항·제2항 제1호, 「국세기본법」 제14조·제16조·제57조, 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조·제38조, 「자본시장법」 제61조 제2항 및 같은 법 시행령 제63조 제3항.
10. 재정경제부, 금융세제과-576 (2026. 6. 26.).

---

발행자 인흥 장세봉 · 독립연구자 · [inheung0801@gmail.com](mailto:inheung0801@gmail.com) · 010-7753-1240 · 구미시 1공단로 212 한라시그마밸리 지식산업센터 815~816호 · <https://cafe.naver.com/l2t> · ROC과표 정정 종합소득세 계산기 <https://sebjang.github.io/ROC INNER BASIS 576/>  
연구보고서\_정보공개회신\_수리증명과\_사실증빙\_V1.2 | 인용한 회신의 문언과 법령의 조문은 원부를 열어 읽고 옮겼다. 회신에 없는 사실은 적지 아니하였다. 청구인의 이름·주소와 개별 납세자의 금액·계좌는 심지어 아니하였다.